

TEMA 7: Atención al contribuyente: Acogida e información general. Atención presencial, telefónica y telemática. Concepto de documento: especial referencia al documento electrónico. La protección de datos de carácter personal.

Atención al contribuyente: Acogida e información general.

La asistencia al contribuyente es una de las funciones propias de la aplicación de los tributos, junto con la gestión tributaria, la recaudación y la inspección. Consiste en el conjunto de actuaciones que la Administración tributaria pone a disposición de los obligados para facilitar el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. Puede dar lugar incluso a la asistencia en la confección de declaraciones y autoliquidaciones, bien sea transcribiendo los datos aportados por el solicitante y en la realización de los cálculos correspondientes, a fin de que el interesado lo verifique y firme, bien incluyendo también los datos obrantes en su poder (art. 77 RD 1065/2007).

Resulta fundamental para ello la labor de los servicios de información y asistencia al contribuyente, como uno de los cauces más adecuados para que los ciudadanos pueden acceder al conocimiento de su derechos y obligaciones. La información encomendada a estas unidades y oficinas puede ser general o particular.

La información general es la relativa a la identificación, fines, competencia, funcionamiento, etc. del organismo; requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones impongan a las solicitudes y a la tramitación de procedimientos. P.ej, en el ámbito tributario podemos encontrar como ejemplo las obligaciones de presentar declaraciones, los requisitos de los beneficios fiscales, etc. La información general se facilitará obligatoriamente a los ciudadanos, sin exigir para ello la acreditación de legitimación alguna.

La información particular es la concerniente a los datos obrantes en la Administración, al estado o contenido de los procedimientos en tramitación, y a la identificación de las autoridades y personal bajo cuya responsabilidad se tramiten aquellos procedimientos. Esta información sólo podrá ser facilitada a las personas que tengan la condición de interesados en cada procedimiento o a sus representantes.

Dentro de los niveles de atención¹ podemos distinguir algunas funciones posibles:

a) De recepción y acogida a los ciudadanos, al objeto de facilitarles la orientación y ayuda que precisen en el momento inicial de su visita.

b) De orientación e información, cuya finalidad es la de ofrecer las aclaraciones y ayudas de índole práctica que los ciudadanos requieren sobre procedimientos, trámites, requisitos y documentación para las solicitudes que se propongan realizar, ya sea mediante una simple determinación de conceptos, información de opciones legales o colaboración en la cumplimentación de impresos o solicitudes.

¹ Seguimos como referencia la habitual cuando se habla de los niveles de atención en la Administración, esto es, el Real Decreto 208/1996, de 9 de febrero, por el que se regulan los servicios de información administrativa y atención al ciudadano

c) De gestión, en relación con los procedimientos administrativos, que comprenderá la recepción de la documentación inicial de un expediente cuando así se haya dispuesto reglamentariamente, así como las actuaciones de trámite y resolución de las cuestiones cuya urgencia y simplicidad demanden una respuesta inmediata. Tenemos un ejemplo en los actuales fraccionamientos.

d) De recepción de las Quejas y Sugerencias.

Atención presencial, telefónica y telemática.

El Consorcio de Tributos está implantando un nuevo modelo de atención, basándose en una perspectiva multicanal y de calidad, combinando la atención presencial con la realizada a través de teléfono e Internet. Se pretende la complementariedad de tales canales, sin renunciar a la homogeneidad de los servicios que se prestan, en donde sea posible. No olvidemos que además de los sujetos obligados a relacionarse electrónicamente, las personas físicas podrán elegir en todo momento el medio de relación, pudiéndolo modificar en cualquier momento

El canal presencial se presta través de la [red de oficinas](#) de atención al contribuyente existentes tanto en las Zonas de Recaudación como en la Oficina Central.

El canal telefónico se presta través de un Servicio de Atención al Contribuyente que atiende el teléfono 922208200 (así como los teléfonos cabecera de Zona).

El canal telemático se presta, de momento en un nivel muy básico y predominantemente informativo a través de la web www.tributostenerife.es , con acceso las 24 horas del día los 365 días al año. En breve se le unirá la Sede Electrónica, con la creación de una Oficina de Atención al Contribuyente, a través de la cual podrá realizarse cualquier trámite, incluyendo claro está la consulta y pago de tributos y la presentación de declaraciones.

Concepto de documento: especial referencia al documento electrónico.

El artículo 26 LPAC se refiere a los documentos públicos administrativos como aquellos que sean válidamente emitidos por los órganos de las Administraciones Públicas. Para ello, deberán emitirse por escrito, a través de medios electrónicos, a menos que su naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y constancia.

La LPAC no tiene una definición de documento electrónico. Podemos usar la del Esquema Nacional de Interoperabilidad: *“información de cualquier naturaleza en forma electrónica, archivada en un soporte electrónico según un formato determinado y susceptible de identificación y tratamiento diferenciado”*.

Para ser considerados válidos, los documentos electrónicos administrativos deberán cumplir los requisitos del art. 26.2:

- a) Contener información en un soporte electrónico según un formato determinado susceptible de identificación y tratamiento diferenciado.
- b) Disponer de los datos de identificación que permitan su individualización.
- c) Incorporar una referencia temporal del momento en que han sido emitidos.
- d) Incorporar los metadatos mínimos exigidos.
- e) Incorporar firmas electrónicas.

No requerirán de firma electrónica, los documentos electrónicos emitidos por las Administraciones Públicas que se publiquen con carácter meramente informativo, así como aquellos que no formen parte de un expediente administrativo. En todo caso, será necesario identificar el origen de estos documentos.

Validez y eficacia de las copias realizadas por las Administraciones Públicas (art. 27):

Las copias auténticas realizadas por una Administración Pública tendrán validez en las restantes Administraciones y tendrán la misma validez y eficacia que los documentos originales.

Tendrán la consideración de copia auténtica de un documento público administrativo o privado las realizadas, cualquiera que sea su soporte, por los órganos competentes de las Administraciones Públicas en las que quede garantizada la identidad del órgano que ha realizado la copia y su contenido. Se podrá realizar copias auténticas mediante funcionario habilitado o bien mediante actuación administrativa automatizada.

Las copias en soporte papel de documentos electrónicos requerirán que en las mismas figure la condición de copia y contendrán un código generado electrónicamente u otro sistema de verificación, que permitirá contrastar la autenticidad de la copia mediante el acceso a los archivos electrónicos del organismo público emisor, a través de su sede electrónica.

Documentos aportados por los interesados al procedimiento administrativo (art. 28)

Los interesados deberán aportar al procedimiento administrativo los datos y documentos exigidos por las Administraciones Públicas así como cualquier otro documento que estimen conveniente. Los interesados se responsabilizarán de la veracidad de los documentos que presenten.

Los interesados no estarán obligados a aportar ni las AAPP podrán exigir datos o documentos que hayan sido elaborados por cualquier Administración. En ausencia de oposición expresa por parte del interesado, se deberán recabar electrónicamente.

Las Administraciones no exigirán a los interesados la presentación de documentos originales, salvo que, con carácter excepcional, la normativa reguladora aplicable

establezca lo contrario. Excepcionalmente, cuando la relevancia del documento en el procedimiento lo exija o existan dudas derivadas de la calidad de la copia, las Administraciones podrán solicitar de manera motivada el cotejo de las copias aportadas por el interesado, para lo que podrán requerir la exhibición del documento o de la información original.

Evidentemente, sólo podrá generarse una copia auténtica a partir de un documento original o de otra copia auténtica. Las copias electrónicas de aquellos documentos no originales presentados por los particulares que sean digitalizados son meras copias y tendrán eficacia, exclusivamente, en el ámbito de la actividad de la Administración Pública en al que se presente.

La protección de datos de carácter personal.

El régimen jurídico de la protección de datos de carácter personal se encuentra e acuerdo con los requisitos de información al mismo recogidos en el artículo 14 del Reglamento (UE) 2016/679, al que próximamente será objeto de adaptación la Ley Orgánica de Protección de Datos. Los datos tributarios tienen el perfil de protección medio, dentro de las categorías de la LOPD.

En todo caso, y sin perjuicio de los derechos que asisten a los interesados también hay que recordar que existen numerosas obligaciones legales de suministro de información que constituyen la base de actuación de las Administraciones tributarias, que legitiman la obtención de esos datos. En todo caso, la Administración Tributaria es responsable de todos los tratamientos de datos de carácter personal que se realicen en el desarrollo de su actividad y debe adoptar las medidas técnicas necesarias para evitar la destrucción, pérdida o alteración accidental o ilícita de datos personales transmitidos, conservados o tratados de otra forma, o la comunicación o acceso no autorizados a dichos datos.

En este sentido, el artículo 95, de la Ley General Tributaria establece el carácter reservado de los datos con trascendencia tributaria, mediante lo cual los datos, informes o antecedentes obtenidos por la Administración tributaria en el desempeño de sus funciones tienen carácter reservado y sólo podrán ser utilizados para la efectiva aplicación de los tributos o recursos cuya gestión tenga encomendada y para la imposición de las sanciones que procedan, sin que puedan ser cedidos o comunicados a terceros, salvo que la cesión se encuentre dentro de las autorizadas por la norma, entre otras:

- La colaboración con los órganos jurisdiccionales y el Ministerio Fiscal en la investigación o persecución de delitos
- La colaboración con otras Administraciones tributarias o la Seguridad Social a efectos del cumplimiento de obligaciones fiscales y sociales en el ámbito de sus competencias.
- La colaboración con la Intervención General de la Administración del Estado en el ejercicio de sus funciones de control de la gestión económico-financiera.

En estos casos de cesión previstos en el art. 95, la información de carácter tributario deberá ser suministrada preferentemente mediante la utilización de medios informáticos o telemáticos. Cuando las Administraciones públicas puedan disponer de la información por dichos medios, no podrán exigir a los interesados la aportación de certificados de la Administración tributaria en relación con dicha información.

La Administración tributaria adoptará las medidas necesarias para garantizar la confidencialidad de la información tributaria y su uso adecuado. Cuantas autoridades o funcionarios tengan conocimiento de estos datos, informes o antecedentes estarán obligados al más estricto y completo sigilo respecto de ellos, salvo en los casos citados.